

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SCHEMA CONVENZIONE PER L'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI FIASCO BALDAIA NECESSARI ALLA RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ■■■■, il giorno ■■■■ del mese di ■■■■ nella Residenza Comunale di Squillace (CZ) si sono costituiti,

DA UNA PARTE

L'Amministrazione comunale di Squillace, nel seguito denominata "Committente", in persona dell'arch. Macaluso Antonio, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ) (P.I. 00182160796) il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, per la su espressa qualifica;

DALL'ALTRA

Arch. Gallo Gianluca nato a Catanzaro il 16/10/1971, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1629 - C.F.: GLLGLC71R16C352Z, con sede legale dello studio tecnico in via San Matteo n° 18 - 88069 Squillace (CZ), nel seguito denominati "Professionista".

Premesso che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 288 in data 07/07/2022, è stato individuato il suddetto professionista, quale tecnico a cui affidare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per: "*Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto*", finanziato con Fondo Bando Amianto - Edifici pubblici Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019 per l'importo complessivo di Euro 11.050,00.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura, redatta in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, si è convenuto:

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'Ente committente affida all'Arch. Gallo Gianluca nato a Catanzaro il 16/10/1971, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1629 - C.F.: GLLGLC71R16C352Z, con sede legale dello studio tecnico in via San Matteo n° 18 - 88069 Squillace (CZ), che accetta, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per: "*Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto*".

Il medesimo dovrà fornire non meno di tre copie di progetto definitivo ed esecutivo completo di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici in modo da definire compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare, oltre a tutte le altre copie che saranno necessarie per il conseguimento dei pareri prescritti.

I professionisti si riservano la facoltà di avvalersi a proprie spese di eventuali collaborazioni da parte di altri professionisti, informandone l'Amministrazione, ma senza che ciò possa comportare alcun onere aggiunto per l'Amministrazione stessa.

Il Committente, si riserva la proprietà degli elaborati appositamente prodotti nell'ambito del presente incarico, realizzati su qualunque supporto (cartaceo, digitale o altro supporto meccanico).

Art. 3

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le disposizioni impartite dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Squillace (CZ).

Egli pertanto resta obbligato all'osservanza delle norme del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato con D.P.R. n° 207/2010.

L'Amministrazione committente rimarrà esclusiva proprietaria dei disegni, computi, relazioni e quant'altro oggetto della prestazione.

L'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzare, nel modo che riterrà più opportuno, apportandovi tutte le modifiche e le integrazioni che saranno ritenute necessarie, al materiale fornito dai professionisti senza che questi possano sollevare eccezioni di sorta.

Art. 4

La progettazione, dovrà essere consegnata entro il seguente termine:

Progetto definitivo ed esecutivo: entro **giorni 30** dalla data dell'incarico di progettazione.

Restano fuori dal conteggio i tempi necessari alla acquisizione dei pareri, per il tramite del Committente.

Qualora la presentazione degli elaborati fosse ritardata oltre il suddetto termine, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo fermo restando che sarà trattenuta sul compenso da corrispondere al Professionista. Nel caso che il ritardo ecceda i **10 giorni**, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno nei confronti dei professionisti inadempienti e si riserva la facoltà di poter dichiarare rescissa la presente convenzione, o di rimborsare parzialmente ai professionisti le somme relative a quanto elaborato fino a quel momento.

Per eventuali ritardi determinati da difficoltà di reperimento di dati cartografici ed indagini in sito, cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche avverse e altre simili circostanze che abbiano impedito il regolare svolgimento dell'incarico, il Professionista può chiedere una proroga prima della data di conclusione della prestazione. L'Amministrazione si riserva il diritto di concedere o meno tale proroga.

Art. 5

Il Professionista si impegna ad introdurre negli elaborati prodotti, anche se già consegnati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio dell'Ente attuatore, qualora non producano modifiche alle norme tecniche vigenti, ed alla deontologia professionale, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, ma con conseguente proroga dei termini di cui al precedente articolo.

Il Professionista si impegna a rielaborare il progetto presentato, adeguandolo alle eventuali richieste della Committenza, senza che ciò possa portare oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6

L'onorario per le prestazioni previste nella presente convenzione, viene dedotto in base all'offerta presentata ed è, quindi, stabilito in € XXXXXXXXXX.

Il compenso è da intendersi comprensivo di IVA e Cassa Professionale.

Resta inteso che nei suddetti compensi professionali non sono compresi i seguenti oneri:

- Sondaggi e prove geotecniche ove ritenute necessarie;
- Relazione geologica qualora sia richiesta dalle vigenti normative.

Per quanto riguarda i compensi relativi a tali prestazioni professionali si demanda alle tariffe approvate dagli ordini professionali di appartenenza.

Tutti gli onorari di cui sopra, comunque, dovranno essere previsti nel quadro economico tra le spese generali. In caso di più professionisti riuniti in gruppo, la parcella verrà calcolata da un solo Ordine Professionale per tutte le prestazioni eseguite, come se le stesse fossero eseguite da un singolo professionista e l'importo conseguente verrà successivamente ripartito in parti proporzionali tra i componenti del gruppo medesimo.

Art. 7

Il pagamento delle competenze resta subordinato al formale trasferimento dei fondi da parte del competente Ministero, in applicazione al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019

Art. 8

Gli onorari di cui ai precedenti articoli 6 - 7 verranno liquidati dal Responsabile dell'area tecnica previo controllo della parcella, vistata dall'Ordine professionale di appartenenza se richiesto dallo stesso, il quale verificherà che la stessa rispetti i contenuti della presente convenzione.

Il pagamento degli onorari in argomento avverrà, su presentazione di regolare fattura.

Art. 9

Il progettista incaricato, dovrà essere munito in base al D. Lgs. n° 50/2016 e s. m. i., nonché alle norme del D.P.R. 207/2010, di una polizza di Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Tale polizza copre, in particolare, i rischi derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto, che possano determinare a carico dell'Amministrazione Comunale nuove spese progettuali e/o maggiori costi.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui sopra, esonera l'Amministrazione Comunale dal pagamento della parcella professionale.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa esplicito riferimento alle norme di Legge e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 11

Il Professionista, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione. Il Professionista prende inoltre atto che il presente incarico non comporta il suo inserimento nell'apparato organizzativo del Committente. Dichiaro sotto la propria responsabilità di non aver in corso alcun rapporto di impiego o di prestazione professionale incompatibile con l'incarico affidatogli con il presente atto e di non trovarsi in alcuna delle cause che gli impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Il Professionista è responsabile dei compiti a lui assegnati con la presente convenzione ed è chiamato a risponderne per le eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da suoi errori, omissioni o incompetenze.

Art. 12

L'incarico dovrà essere svolto dal Professionista sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Non è consentito al Professionista cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

La natura della prestazione unita all'inesistenza di vincoli di subordinazione verso l'Amministrazione, esclude che per effetto della medesima possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato; pertanto nessun trattamento accessorio, sia economico che previdenziale ed assistenziale potrà essere corrisposto e/o preteso, se non espressamente previsto dalle normative che regolano la fattispecie contrattuale.

L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni dettate dalla presente convenzione saranno seguite e verificate dal committente.

Il Responsabile del procedimento non assumerà responsabilità alcuna nei confronti dell'incaricato per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione della prestazione affidata.

Art. 13

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione che verrà stipulato nella forma delle scrittura privata semplice sono a carico del professionista. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi di legge. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 14

Il presente atto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso di una delle parti.

Art. 15

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite all'autorità giudiziaria competente del Foro di Catanzaro. In pendenza del giudizio sono sospesi gli obblighi della presente convenzione.

Art. 16

Il Committente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, informa l'incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

p. IL COMUNE DI SQUILLACE

(arch. Antonio Macaluso)